

감사결과 처분요구서

- 일상감사 이행실태(누락여부) 감사 -

2021. 3.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
II . 감사결과 처분요구사항	2
1. 일상감사 누락	3
2. 일상감사 누락	7

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

이 번 감사는 본사 전 처·실에서 생산한 품의문서 중 일상감사를 받아야 할 대상임에도 이를 누락한 문서에 대해 누락의 사유를 확인하고 필요 시 그에 상응하는 조치를 취함으로써, 규정을 준수하는 업무처리 문화를 확립하기 위하여 시행하였다.

2. 감사 대상 및 중점

이 번 감사의 대상은 2019. 10. 1.부터 2020. 9. 30.까지 생산된 본사 전 처·실에서 생산한 품의문서(46,874건) 중 일상감사를 누락한 문서에 대해 ① 누락 경위 및 사유의 타당성 여부와 ② 향후재발방지에 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 감사실 검사역 6명을 투입하여 2020. 10. 14.부터 2021. 1. 31.까지 실시하였고, 내부 검토과정을 거쳐 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구사항

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	※처 ☆처 ★처 ○처 ●처 ◎처 ◇실	감찰	일상감사 누락	통보	-
2	◎처 ◇실	감찰	일상감사 누락	주의 경고	(1) (1)

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 일상감사 누락

관 계 부 서 ※처, ☆처, ★처, ○처, ●처, ◎처

내 용

「공공감사에 관한 법률」 제22조(일상감사)를 보면 감사기구의 장은 자체감사 기구가 소속된 기관의 주요 업무 집행에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 일상감사를 하여야 한다.

우리 회사 「감사규정」 제38조(정의)에 따르면 일상감사는 주요업무가 집행되기 전에 미리 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가하는 것을 말한다고 되어 있고, 같은 규정 제39조(일상감사범위)를 보면 본사 일상감사는 [별표1] ‘일상감사업무범위’에서 정한 사항을 대상으로 함을 원칙으로 한다고 되어 있다.

1. 지출원인행위에 대한 사항

「감사규정」 [별표1] ‘일상감사업무범위’ 제6호에 따르면 「공기업·준정부기관 회계사무규칙」 제5조 제1항 제3호의 규정에 따른 지출원인행위로서 손익예산, 자

본예산 등의 사항은 일상감사를 거치도록 규정하고 있다.

기획재정부의 유권해석(2007. 6. 19. 회계제도과-231)에 따르면, ‘지출원인 행위’는 “법령, 배정된 예산 또는 기금운용계획의 금액 범위 안에서 국고금 지출의 원인이 되는 계약 그 밖의 행위를 하는 것을 말한다”고 되어 있다.

그러므로 우리 회사의 예산을 특정한 목적에 사용하기 위해 소요 예산을 산정하여 계획을 수립하는 것은 지출원인행위에 해당하고, 사용하고자 하는 예산의 규모가 「감사규정」 [별표1] ‘일상감사업무범위’ 제6호에 따라 5천만 원 이상의 손익예산('20. 4. 29. 개정 이전의 경우 2천만 원 이상)과 1억 원 이상의 자본예산에 해당하면 일상감사를 거치는 것이 타당하다.

그러나 ① ●● 가입, ② ◆◆ 추진(안) ③ ■■ 시행 ④ ○○ 계획(안)에 대해 5천만 원 이상 또는 1억 원 이상의 지출원인행위가 있었음에도 일상감사를 거치지 않고 업무를 처리하였다.

[표 1] 지출원인행위 관련 일상감사를 거치지 않은 사례

번호	문서제목(문서번호)	주관부서	지출금액 및 누락사유
①	●● 가입	※처	◦ 납입금(697,538USD)
②	◆◆ 추진(안)	☆처	◦ 지원비(2.5억 원)
③	■■ 시행	★처	◦ 증액(44백만 원)
④	○○ 계획(안)	○처	◦ 구축비(5억 원)

2. 부동산 처분에 관한 사항

「감사규정」 [별표1] ‘일상감사업무범위’ 제11호 가항에 따르면, 이사 전결금액 이상(직무권한규정 [별표1] 본사 직무권한표 11.6.1. 토지 및 설비자산의 불용 및 처분 결정 10억 이상인 경우 “본부장”)의 부동산 및 설비자산의 처분에 대해서는 일상감사를 거치도록 되어 있다.

그런데 ●처에서는 ■■■계획에서 ♡♡의 처리 방법 등을 확정하면서 처리비용이 15억 원임에도 일상감사를 거치지 않고 업무를 처리하였다.

비록 ♡♡처리 주체가 당시 계약사후관리부서(▷▷부)였다고는 하나, 상기부서에서 처리방안 및 처리 비용(약 15억 원) 등을 결정하였고,

「♡♡ 처리 요청」(’19. 10. 23.) 문서로 처리방안을 현장 담당부서로 통보하였으므로 처리 주체와 무관하게 상기 부서에서는 처리방안의 적정성 등에 대해 일상감사를 경유하여 최종결재권자의 결정을 받아 업무를 처리하여야 한다.

그런데도 상기부서에서는 처리 주체(▷▷부)에서 일상감사를 득해야 한다고 판단하여 일상감사를 경유하지 않은 것은 명백히 잘못된 업무 처리이다.

3. 특수계약 심의위원회 부의 사항

「감사규정」 [별표1] ‘일상감사업무범위’ 제8호를 보면 특수계약 심의위원회 부의 사항, 부정당업자 제재 처분결과 및 행정조치처리위원회 개최 결과에 관한 사항도 일상감사범위에 해당한다고 되어 있다.

그런데 ◎처 ◇◇부에서는 ►► 보고에서 ‘□□’ 등 10건의 안전에 대해 '20. 7. 31. 특수계약심의위원회를 개최하여 ‘▼▼’ 등을 의결하였음에도 일상감사를 경유하지 않았다.

「계약규정」 제27조(특수계약(공정거래)심의위원회)를 보면 부정당업자 등의 입찰참가자격 제한 및 계약방법에 관한 중요한 사항과 기타 계약업무 집행에 관하여 특히 필요한 사항 등에 대해서는 특수계약(공정거래)심의위원회에서 심의하도록 하고 있고,

「특수계약(공정거래)심의위원회 운영기준」을 보면 위원회의 구성, 외부위원 교섭, 위원의 제척·기피·회피 및 위원회의 운영 등에 대해 명시하고 있다.

따라서 ◎처 ◇◇부에서는 '20년도 제2차 본사 특수계약심의 위원회의 구성 및 운영 등의 제반사항이 적정한 지에 대해 일상감사를 받아야 한다.

그런데도 ◎처 ◇◇부에서는 □□ 재심의(1건), Å Å 심의(1건), □□심의(8건)에 대해 특수계약(공정거래)심의를 하면서도 「감사규정」에 따른 일상감사를 득하지 않은 것은 적절한 업무처리라고 보기 어렵다.

조치할 사항 ※처장, ☆처장, ★처장, ○처장, ●처장, ◎처장은 「감사규정」 [별표1] ‘일상감사업무범위’ 준수를 위한 재발방지 대책(자체교육 등)을 수립하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경고, 주의요구 · 통보

제 목 일상감사 누락

관 계 부 서 ◎처, ◇실

내 용

「공공감사에 관한 법률」 제22조(일상감사)를 보면 감사기구의 장은 자체감사 기구가 소속된 기관의 주요 업무 집행에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 일상감사를 하여야 하고,

우리 회사 「감사규정」 제38조(정의)에 따르면 일상감사는 주요업무가 집행되기 전에 미리 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가하는 것을 말한다고 되어 있으며, 같은 규정 제39조(일상감사범위)를 보면 본사 일상감사는 별표1(이하 ‘별표범위’라 함)에 정한 사항을 대상으로 함을 원칙으로 한다고 되어 있다.

「감사규정」 [별표 1] ‘일상감사업무범위’ 제7호에 따르면 제한경쟁계약, 지명경쟁계약 및 수의계약 및 유자격업체 등록 명부로 입찰참가자격 요건을 설정하거나 사전자격 심사를 하는 경쟁계약으로서,

공사는 50억 원 이상, 구매는 10억 원 이상, 용역은 5억 원 이상인 경우에 일상감사를 거치도록 되어 있고, 사업소에서 구매요청 한 사항은 1건 당 추정가격이 5억 원 이상인 경우에 일상감사를 거쳐야 한다.

또한 같은 규정 제6호에 따라 지출원인행위로서 소요예산이 일상감사 범위에 해당하는 경우에는 「감사규정」에 따라 해당 업무의 적법성·타당성 등에 대한 일상감사를 받아야 한다.

그런데 일상감사 범위에 해당하는 업무를 시급성 또는 편리성 등을 이유로 임의로 분할하여 업무를 처리하는 것은 「직무권한규정」 제3조(권한 및 책임)에서 명시하고 있는 직무권한자의 책임을 다할 수 없게 하거나,

「감사규정」에 따라 수행하는 일상감사를 회피하는 것으로 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따라 회사의 모든 규정을 성실히 지켜야 하는 의무를 위반하는 행위이다.

따라서 공사·용역·구매 계약이나 기본·시행계획을 관련규정에서 허용하는 경우를 제외하고는 분할하여 시행하거나 일상감사범위에서 제외하여서는 아니 된다.¹⁾

1. 구매계획 부적정

◎처 ™ 실 3직급 ∑∑ 차장은 ㄱㄱ를 담당하면서 “”의 구매계획을 수립

1) 참고로 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」(행정안전부 예규 제21호) 5. 분할계약의 금지를 보면, 공사뿐만 아니라 용역·물품 계약에 대하여도 단일 사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않도록 해야 한다고 되어 있음

하면서 품목 특성 별로 총 n회로 분할하여 국제경쟁계약을 추진하였다.

그런데 위 사람은 [표 2]와 같이 품목 특성별로 분할하였으나 소요예산이 일상감사에 회부되지 않는 금액 범위에서 혼합·분할하여 구매계획을 수립해 최종 결재권자(부장)의 결재를 받고 일상감사를 거치지 않고 구매를 시행하였다.

[표 2]  품의 현황

품의일자	자재내역	청구량	소요금액(USD)	비 고(KRW)
'00. 0. 0.	J J	0	000	000
'00. 0. 0.	JJ	0	000	000
'00. 0. 0.	JJ	0	000	000
'00. 0. 0.	b b	0	000	000
합 계		0	000	000

이와 같이 구매 청구하는 물품이 다수인 경우 적기조달을 위해서 품목별로 묶어 구매하는 것은 필요하겠으나, 추정가격에 따라 「직무권한규정」의 최종결재권자가 상이(구매계약의 경우, 추정가격 10억 원 이상/ 처(실)장, 10억 원 미만/ 부장)하게 될 수 있다.

또한 「감사규정」 [별표 1] ‘일상감사업무범위’ 제7호에 따라 사업소에서 구매 요청한 경우 추정가격이 5억 원 이상인 경우 일상감사 대상에 해당된다.

따라서 위 사람은 동일시기('00. 0. 0.)에 n차로 분할하여 구매하기 전 분할 구매의 사유 및 방법 등을 반영한 일괄 구매계획을 수립하여 「직무권한규정」에 맞게 최종결재권자(처/실장)로부터 결재를 받고, 「감사규정」에 따라 일상감사를 거친 후 구매를 시행하여야 했다.

그런데도 위 사람은 [표 2]와 같이 임의로 분할하여 구매계획을 수립해 부장의 결재를 받고, 일상감사를 경유하지 않은 것은 정당한 업무처리라고 볼 수 없다.

2. ㉢㉢ 수립 부적정

◇실 ㄹ ㄹ 부 3직급 °F°F 차장은 ♣♣를 담당하면서 매월 각종 언론사로부터 접수된 신문·방송·잡지 등 ‘광고요청서’를 검토하여 언론광고를 추진하고 있다.

그런데 위 사람이 작성한 ㉢㉢ 중 감사기간('19. 6월 ~ '20. 9월) 작성한 시행계획을 보면 아래 [표 3]과 같이 분할 작성하여 업무를 처리하였다.

[표 3] 시행계획 현황

구분	품의문서명	횟수	소요금액(억원)	비 고
0000년	₩₩ 시행 등	N회	0.00	
	₩₩ 시행 등	N회	0.00	
	₩₩ 시행 등	N회	0.00	
0000년	₩₩ 시행 등	N회	0.00	
	₩₩ 시행 등	N회	0.00	
	₩₩ 시행 등	N회	0.00	
	₩₩ 시행 등	N회	0.00	
	₩₩ 시행 등	N회	0.00	
	₩₩ 시행 등	N회	0.00	
	₩₩ 시행 등	N회	0.00	
	₩₩ 시행 등	N회	0.00	
	₩₩ 시행 등	N회	0.00	
	₩₩ 시행 등	N회	0.00	

그러나 「감사규정」 별표범위 제6호를 보면 지출원인행위로서 손익예산은 1건당 2천만 원 이상일 경우, 자본예산은 1건당 1억 원 이상일 경우 일상감사를 거

치도록 되어 있다.

그리고 특정 계약, 사업 등 지출원인행위를 시급성이나 편리성을 이유로 분할하여 시행하는 것은 일상감사를 회피하기 위한 목적으로 악용(惡用)될 수 있으므로 이와 같이 업무를 처리해서는 아니 된다.

그런데도 위 사람은 접수된 신문·방송·잡지 등 ‘광고매체’의 광고제안서를 검토하고, 광고심의위원회를 거쳐 ㉠㉡에 광고 대행을 요청하는 업무를 처리하면서 동일한 성격의 월간 광고 계획임에도 광고 대행을 요청하기 위한 시행계획을 분할하여 수립함으로써 일상감사를 거치지 않았다.

게다가 「2018년도 일상감사 이행실태(누락여부) 감사」 시 감사실에서는 일상감사를 누락한 사항에 대해 처분 요구한 사실이 있다.

조치할 사항 사장은 ① ㉢㉣에 대한 일상감사를 누락한 3직급 ΣΣ(사번 : *****)에게 「인사관리규정」 제105조의 규정에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다. (주의)

② ㉤㉥ 계획에 대해 일상감사를 누락한 3직급 °F°F (사번:*****)에게 「인사관리규정」 제105조의 규정에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고)

◎처장, ◇실장은 「감사규정」 [별표1] ‘일상감사업무범위’ 준수를 위한 재발방지 대책(자체교육 등)을 수립하여 시행하시기 바랍니다.(통보)